

IdNr. 99 865 103 420  
Steuernummer 31/388/01805  
(Bitte bei Rückfragen angeben)

FA Prenzlauer Berg, 10431 Berlin  
000001431 22.05.17

Herrn  
Oleg  
Kober  
Hans-Otto-Str. 7  
10407 Berlin

**Bescheid für 2016**

über

**Einkommensteuer  
und  
Solidaritätszuschlag**

**Festsetzung****Art der Steuerfestsetzung**

Der Bescheid ist nach § 165 Abs. 1 Satz 2 AO teilweise vorläufig.

Festgesetzt werden.....  
ab Steuerabzug vom Lohn.....  
verbleibende Steuer.....  
**A b r e c h n u n g** (Stichtag 15.05.2017)  
bereits getilgt.....  
mithin sind zu viel entrichtet.....

| Einkommen-<br>steuer<br>€ | Solidaritäts-<br>zuschlag<br>€ |
|---------------------------|--------------------------------|
| 0,00<br>267,00            | 0,00<br>12,88                  |
| -267,00                   | -12,88                         |
| 0,00                      | 0,00                           |
| 267,00                    | 12,88                          |

Über die Verwendung des Guthabens erhalten Sie eine besondere Mitteilung.

**Besteuerungsgrundlagen****Berechnung des zu versteuernden Einkommens**

|                                                               |       | €     |
|---------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <b>Einkünfte aus Gewerbebetrieb<br/>als Einzelunternehmer</b> | 7.844 |       |
| <b>Einkünfte</b>                                              | 7.844 | 7.844 |
| <b>Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit</b>                |       |       |
| Bruttoarbeitslohn                                             | 2.891 |       |
| ab Arbeitnehmer-Pauschbetrag                                  | 1.000 |       |
| <b>Einkünfte</b>                                              | 1.891 | 1.891 |

Bescheid für 2016 über E i n k o m m e n s t e u e r und Solidaritätszuschlag  
vom 22.05.2017

|                                                                                                                                                                                   |             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Sonstige Einkünfte</b><br>andere Leistungen aus einem Versicherungs-<br>vertrag oder einer betrieblichen Altersver-<br>sorgung oder Leistungen wegen schädlicher<br>Verwendung | -453        |              |
| Summe der zu steuernden<br>Renten und Leistungen                                                                                                                                  | -453        |              |
| <b>Einkünfte</b>                                                                                                                                                                  | <b>-453</b> | <b>-453</b>  |
| <b>Summe der Einkünfte</b>                                                                                                                                                        |             | <b>9.282</b> |
| <b>Gesamtbetrag der Einkünfte</b>                                                                                                                                                 |             | <b>9.282</b> |
| ab Versicherungsbeiträge                                                                                                                                                          |             | 590          |
| Sonderausgaben-Pauschbetrag                                                                                                                                                       |             | 36           |
| <b>Einkommen / zu versteuerndes Einkommen</b>                                                                                                                                     |             | <b>8.656</b> |

Berechnung der Steuer

|                                       |       |          |
|---------------------------------------|-------|----------|
|                                       |       | €        |
| zu versteuern nach<br>dem Grundtarif  | 8.656 | 0        |
| <b>festzusetzende Einkommensteuer</b> |       | <b>0</b> |

Berechnung des Solidaritätszuschlags

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
|                                  | €           |
| <b>Einkommensteuer</b>           | <b>0,00</b> |
| davon 5,5 % Solidaritätszuschlag | 0,00        |



Bescheid für 2016 über Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag  
vom 22.05.2017

### Erläuterungen zur Festsetzung

Falls Sie beabsichtigen, gegen diesen Einkommensteuerbescheid Einspruch einzulegen oder einen Antrag auf schlichte Änderung zu stellen, sollten Sie die Belege zu Ihrer Steuererklärung, die zu dieser Steuerfestsetzung geführt hat, bis zum Abschluss des Rechtsbehelfs- bzw. Änderungsverfahrens aufbewahren. Steht diese Steuerfestsetzung unter dem Vorbehalt der Nachprüfung (§ 164 AO), sollten die Belege bis zur Aufhebung bzw. bis zum Entfallen des Vorbehalts der Nachprüfung aufbewahrt werden. Belege, die für mehrere Jahre von Bedeutung sind (z.B. ärztliche Atteste), sollten entsprechend länger aufbewahrt werden. Aufbewahrungspflichten nach § 147 AO oder anderen gesetzlichen Vorschriften bleiben unberührt.

Der Arbeitslohn, die einbehaltene Lohn- und Kirchensteuer, der einbehaltene Solidaritätszuschlag und/oder die Sozialversicherungsbeiträge wurden entsprechend den vom Arbeitgeber elektronisch übermittelten Daten bzw. den Eintragungen auf der Besonderen Lohnsteuerbescheinigung angesetzt.

Die Werte zur Besteuerung von Renten als sonstige Einkünfte beruhen auf Daten, die der Rentenversicherungsträger der Finanzverwaltung mitgeteilt hat. Die Günstigerprüfung hat ergeben, dass die Ermittlung der abziehbaren Vorsorgeaufwendungen nach der Rechtslage 2004 zu einem günstigeren Ergebnis führt.

Sollten Sie vermögenswirksame Leistungen angelegt haben, können Sie ggf. die Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage noch bis zum 31.12.2020 beantragen. Der Festsetzung liegen Ihre (am 29.04.2017 um 10:15:53 Uhr) in authentifizierter Form übermittelten Daten zu Grunde.

Die Ergebnisse der Verarbeitung wurden zur elektronischen Übermittlung bereitgestellt.

Bitte bewahren Sie diesen Bescheid auf. Er dient auch als Einkommensnachweis zur Vorlage bei anderen Behörden (z.B. für Erziehungsgeld/Elterngeld, Leistungen nach dem BAföG).

Die Festsetzung der Einkommensteuer ist gem. § 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AO vorläufig hinsichtlich

- der Höhe des Grundfreibetrages (§ 32a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 EStG)
- der beschränkten Abziehbarkeit von sonstigen Vorsorgeaufwendungen im Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 3a EStG
- des Abzugs einer zumutbaren Belastung (§ 33 Absatz 3 EStG) bei der Berücksichtigung von Aufwendungen für Krankheit oder Pflege als außergewöhnliche Belastung
- der Berücksichtigung von Beiträgen zu Versicherungen gegen Arbeitslosigkeit im Rahmen eines negativen Progressionsvorbehalts (§ 32b EStG)
- der Abziehbarkeit der Aufwendungen für eine Berufsausbildung oder ein Studium als Werbungskosten oder Betriebsausgaben (§ 4 Absatz 9, § 9 Absatz 6 EStG)

Die Festsetzung des Solidaritätszuschlags ist gem. § 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AO vorläufig hinsichtlich

- der Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlaggesetzes 1995

Die Vorläufigkeitserklärung erfasst sowohl die Frage, ob die angeführten gesetzlichen Vorschriften mit höherrangigem Recht vereinbar sind, als auch den Fall, dass das Bundesverfassungsgericht oder der Bundesfinanzhof die streitige verfassungsrechtliche Frage durch verfassungskonforme Auslegung der angeführten gesetzlichen Vorschriften entscheidet (BFH-Urteil vom 30. September 2010 - III R 39/08 -, BStBl 2011 II S. 11). Die Vorläufigkeitserklärung erfolgt lediglich aus verfahrenstechnischen Gründen. Sie ist nicht dahin zu verstehen, dass die im Vorläufigkeitsvermerk angeführten gesetzlichen Vorschriften als verfassungswidrig oder als gegen Unionsrecht verstoßend angesehen werden. Soweit die Vorläufigkeitserklärung die Frage der Verfassungsmäßigkeit einer Norm betrifft, ist sie außerdem nicht dahingehend zu verstehen, dass die Finanzverwaltung es für möglich hält, das Bundesverfassungsgericht oder der Bundesfinanzhof könne die im Vorläufigkeitsvermerk angeführte Rechtsnorm gegen ihren Wortlaut auslegen.

Sollte aufgrund einer diesbezüglichen Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union, des Bundesverfassungsgerichts oder des Bundesfinanzhofs diese Steuerfestsetzung aufzuheben oder zu ändern sein, wird die Aufhebung oder Änderung von Amts wegen vorgenommen; ein Einspruch ist daher insoweit nicht erforderlich.



Bescheid für 2016 über E i n k o m m e n s t e u e r und Solidaritätszuschlag  
vom 22.05.2017

### R e c h t s b e h e l f s b e l e h r u n g

Die Festsetzung der Einkommensteuer und des Solidaritätszuschlags kann mit dem Einspruch angefochten werden.

Der Einspruch ist bei dem vorbezeichneten Finanzamt oder bei der angegebenen Außenstelle schriftlich einzureichen, diesem / dieser elektronisch zu übermitteln oder dort zur Niederschrift zu erklären.

Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, soweit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert oder ersetzt, gegen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zulässige Klage, Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. In diesem Fall wird der neue Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens. Dies gilt auch, soweit sich ein angefochtener Vorauszahlungsbescheid durch die Jahressteuerfestsetzung erledigt.

Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf des Tages, an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist.

Hinweis: Entscheidungen in einem Grundlagenbescheid (z.B. Feststellungsbescheid) können nur durch Anfechtung des Grundlagenbescheids, nicht auch durch Anfechtung eines davon abhängigen weiteren Bescheids (Folgebescheid) angegriffen werden. Wird ein Grundlagenbescheid berichtigt, geändert oder aufgehoben (z.B. aufgrund eines eingelegten Einspruchs), so werden die davon abhängigen Bescheide von Amts wegen geändert oder aufgehoben.

Wenn Sie beabsichtigen, einen Einspruch elektronisch einzulegen, wird empfohlen, den Einspruch über das ElsterOnline-Portal ([www.elsteronline.de](http://www.elsteronline.de)) zu übermitteln.

A l l g e m e i n e s: Bitte bewahren Sie diesen Bescheid auf. Er dient auch als Einkommensnachweis zur Vorlage bei anderen Behörden.

